BLOQUE I - TEMA 4.1

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de aplicación: derechos y deberes, formas de provisión de puestos, promoción interna y carrera profesional; situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen sancionador.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 7

1.1. Ámbito de aplicación 8

1.2. El personal al servicio de las Administraciones Públicas 9

1.2.1. Funcionarios de carrera 9

1.2.2. Funcionarios interinos 10

1.2.3. Personal laboral 11

1.2.4. Personal eventual 12

1.2.5. Personal directivo 12

1.3. Acceso al empleo público 13

1.3.1. Requisitos generales para participar en los procesos selectivos 14

1.3.1.1. Acceso al empleo público de personas con discapacidad 14

1.3.2. Órganos de selección 15

1.3.3. Sistemas selectivos 15

1.3.4. Adquisición de la condición de funcionario de carrera 17

1.3.5. Pérdida de la relación de servicio 18

1.4. Estructuración del empleo público 19

1.4.1. Cuerpos y escalas 19

1.5. Provisión de puestos de trabajo 20

1.5.1. El concurso 22

1.5.2. La libre designación 26

1.5.3. Movilidad del personal funcionario 27

1.5.4. Movilidad por violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista 27

1.5.5. Provisión y movilidad del personal laboral 27

1.5.6. Movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas 27

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1.6. Carrera profesional 28

1.6.1. El grado personal 28

1.6.2. Promoción profesional 30

1.6.3. Promoción interna 31

1.7. Situaciones administrativas 31

1.7.1. Servicio activo 32

1.7.2. Servicios especiales 32

1.7.3. Servicio en otras Administraciones Públicas 34

1.7.4. Excedencia 34

1.7.5. Suspensión de funciones 36

1.8. Derechos y deberes 36

1.8.1 Derechos de los empleados públicos 36

1.8.1.1. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. 37

1.8.1.2. Derechos retributivos. 37

1.8.1.3. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. 39

1.8.1.4. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones 40

1.8.2. Deberes de los empleados públicos 44

1.9. Incompatibilidades 45

1.9.1. Actividades públicas 47

1.9.2. Actividades privadas 48

1.10. Régimen disciplinario 49

1.10.1. Faltas disciplinarias 51

1.10.2. Sanciones 51

1.10.3. Procedimiento disciplinario 52

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1.11. Negociación colectiva, representación y participación institucional de los empleados públicos 55

1.11.1. Personal laboral 55

1.11.2. Funcionarios públicos 55

1.11.3. Materias objeto de negociación 58

1.11.4. Pactos y acuerdos 59

1.11.5. Órganos de representación 59

1.11.6. Derecho de reunión 61

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

El empleo público en España constituye el conjunto de relaciones profesionales mediante las cuales las distintas Administraciones Públicas desarrollan sus funciones y prestan servicios a la ciudadanía. La organización del personal al servicio del sector público responde a principios constitucionales orientados a garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia y sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La base jurídica del empleo público se encuentra, en primer lugar, en la Constitución Española, especialmente en su artículo 103, que establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y sometimiento pleno a la ley. Asimismo, el artículo 23.2 reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

En este contexto, la norma fundamental que regula el régimen jurídico básico del empleo público es el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. El TREBEP establece las bases comunes aplicables al personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas y tiene como finalidad crear un marco homogéneo de derechos, deberes, principios éticos y sistemas de organización del empleo público.

El TREBEP regula aspectos esenciales como las clases de empleados públicos, los sistemas de acceso a la función pública, la carrera profesional, las situaciones administrativas, el régimen disciplinario, la evaluación del desempeño y los derechos individuales y colectivos de los empleados públicos. Todo ello bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, especialmente relevantes en los procesos selectivos.

Dentro del empleo público español, el TREBEP distingue varias categorías de personal: los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual. Cada una de estas figuras presenta un régimen jurídico específico, diferente nivel de estabilidad y distintas funciones dentro de la Administración.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Además, el sistema de empleo público en España se caracteriza por su estructura territorial descentralizada, ya que participan en él la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y otros organismos públicos. Aunque todas estas administraciones comparten los principios básicos fijados por el TREBEP, cada una puede desarrollar normativa propia en el ámbito de sus competencias.

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El TREBEP establece las bases del régimen jurídico de los funcionarios públicos y determina qué normas se aplican al personal laboral de las Administraciones Públicas.

Además, fija los principios que deben guiar la actuación del empleo público, como son:

- Servicio a la ciudadanía.
- Igualdad, mérito y capacidad.
- Legalidad.
- Igualdad entre mujeres y hombres.
- Objetividad e imparcialidad.
- Eficacia en la gestión de los recursos humanos.
- Formación continua.
- Transparencia.
- Responsabilidad en la gestión.
- Jerarquía.
- Negociación colectiva.
- Cooperación entre Administraciones.

El Estatuto se aplica al personal funcionario y, cuando proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de los organismos públicos y entidades de derecho público dependientes de las Administraciones y de las universidades públicas.

- Para el personal investigador pueden establecerse normas específicas adaptadas a sus características.
- El personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se rigen por su normativa propia, aplicándose el TREBEP solo en los aspectos expresamente previstos. Cuando el Estatuto se refiere a funcionarios de carrera, se entiende incluido el personal estatutario sanitario.
- Personal funcionario de las Entidades Locales: Se rige por la legislación estatal, incluida el TREBEP, y por la normativa autonómica correspondiente, respetando la autonomía local. Los cuerpos de Policía Local se regulan también por este Estatuto y por la legislación autonómica, salvo lo establecido específicamente en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Personal con legislación específica propia: Solo se aplica directamente a determinados colectivos cuando así lo disponga su normativa específica. Entre ellos se encuentran el personal de las Cortes Generales y parlamentos autonómicos, los órganos constitucionales y estatutarios, jueces y fiscales, personal de la Administración de Justicia, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal retribuido por arancel, el personal del CNI y el del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos: Se rige por su normativa específica y de forma supletoria por el TREBEP. El personal laboral se rige por la legislación laboral y los convenios colectivos que resulten aplicables.
- El personal laboral de las Administraciones Públicas se rige por la legislación laboral y los convenios colectivos, así como por los preceptos del TREBEP que sean de aplicación. En materia de permisos por nacimiento, adopción, lactancia y permiso parental, se aplica directamente el TREBEP, quedando excluida la regulación equivalente del Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos.

El desarrollo del TREBEP corresponde a las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos, que aprobarán las leyes de Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas dentro de sus competencias.

1.2. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

1.2.1. Funcionarios de carrera



El artículo 9 del TREBEP establece lo siguiente:

"Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca."

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.2. Funcionarios interinos



El artículo 10 del TREBEP, regula la figura de los funcionarios interinos de la siguiente forma:

"Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a. *La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de 3 años.*

b. *La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.*

c. *La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.*

d. *El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses."*

Los procesos de selección del personal funcionario interino deberán realizarse con carácter público y ajustarse, en todo caso, a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y rapidez. Estos procedimientos tendrán como objetivo atender de forma inmediata la necesidad de cobertura del puesto. En ningún caso el nombramiento resultante de dichos procesos implicará la adquisición de la condición de funcionario de carrera.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La Administración procederá de oficio a declarar la finalización de la relación de interinidad, sin que ello genere derecho a indemnización, cuando concurra cualquiera de las causas legalmente previstas, incluidas las establecidas en el artículo 63, y, en particular, las siguientes:

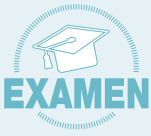
- Cuando el puesto sea provisto de manera definitiva por personal funcionario de carrera mediante los procedimientos legalmente previstos.
- Cuando razones organizativas determinen la eliminación o amortización del puesto ocupado.
- Cuando finalice el período máximo expresamente fijado en el nombramiento.
- Cuando desaparezca la circunstancia que motivó el nombramiento del personal interino.

En los supuestos de nombramiento por vacante, los puestos ocupados por personal funcionario interino deberán ser objeto de provisión a través de los sistemas de cobertura o movilidad previstos en la normativa aplicable de cada Administración Pública.

En todo caso, una vez transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal interino, la relación de interinidad se extinguirá y la plaza únicamente podrá ser cubierta por personal funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo correspondiente resulte desierto, en cuyo caso podrá efectuarse un nuevo nombramiento de personal interino.

Al personal funcionario interino le será de aplicación el régimen general del personal funcionario de carrera en la medida en que resulte compatible con la naturaleza temporal y excepcional de su nombramiento, quedando excluidos aquellos derechos que son propios y exclusivos de la condición de funcionario de carrera.

1.2.3. Personal laboral



Tiene la consideración de personal laboral aquel que presta servicios remunerados para las Administraciones Públicas en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito, cualquiera que sea la modalidad contractual prevista en la legislación laboral. Atendiendo a la duración del contrato, el personal laboral podrá ser fijo, indefinido o de carácter temporal.

Las leyes de Función Pública que se aprueben en desarrollo de este Estatuto determinarán los criterios conforme a los cuales se identificarán los puestos de trabajo que pueden ser ocupados por personal laboral.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Los procesos de selección del personal laboral deberán realizarse con carácter público y ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal, dichos procedimientos deberán observar igualmente el principio de rapidez, con el objetivo de atender necesidades concretas y urgentes debidamente justificadas.

1.2.4. Personal eventual



Se considera personal eventual aquel que es designado mediante nombramiento para desempeñar funciones de carácter no permanente, limitadas exclusivamente a tareas de confianza o asesoramiento especial, y cuya retribución se financia con los créditos presupuestarios previstos específicamente para este fin. Tanto el nombramiento como el cese del personal eventual se realizarán de manera discrecional. En todo caso, el cese se producirá automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta sus funciones de confianza o asesoramiento. El desempeño de un puesto como personal eventual no podrá ser valorado como mérito a efectos de acceso a la Función Pública ni para la promoción interna.

Las leyes de Función Pública que desarrollen este Estatuto concretarán qué órganos de gobierno de las Administraciones Públicas pueden contar con personal eventual. Asimismo, corresponderá a dichos órganos fijar el número máximo de estos puestos, garantizando la publicidad tanto de su cuantía como de sus retribuciones.

Al personal eventual le resultará de aplicación el régimen general del personal funcionario de carrera en aquellos aspectos que sean compatibles con la naturaleza temporal y especial de su relación con la Administración.

1.2.5. Personal directivo



No se consideran empleados públicos.

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán regular, en el marco de este Estatuto, un régimen jurídico propio para el personal directivo, así como los criterios necesarios para identificar esta condición, conforme a los principios que se detallan a continuación.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Tiene la consideración de personal directivo quien desempeña funciones directivas de carácter profesional en las Administraciones Públicas, siempre que dichas funciones estén definidas como tales en la normativa específica de cada Administración.

El acceso a estos puestos se realizará atendiendo a los principios de mérito y capacidad, junto con criterios de idoneidad, mediante procedimientos que aseguren la publicidad y la libre concurrencia.

El personal directivo estará sometido a sistemas de evaluación basados en la eficacia y la eficiencia de su actuación, asumiendo responsabilidad por su gestión y siendo objeto de control de resultados en función de los objetivos previamente establecidos.

Las condiciones de empleo del personal directivo no tendrán la consideración de materia negociable colectivamente a los efectos de esta ley. Cuando este personal tenga la condición de laboral, quedará sujeto a una relación laboral especial de alta dirección.

1.3. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

El acceso al empleo público en España se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, recogidos en la Constitución Española y desarrollados por el TREBEP. Esto significa que, con carácter general, cualquier ciudadano que reúna los requisitos exigidos puede acceder a un puesto en la Administración mediante procedimientos públicos y competitivos.

La Oferta de Empleo Público (OEP) es el instrumento mediante el cual una Administración anuncia oficialmente las plazas vacantes que tiene previsto cubrir mediante nuevos procesos selectivos. La OEP incluye información como:

- Número de plazas ofertadas.
- Cuerpo, escala o categoría profesional.
- Sistema de acceso (libre, promoción interna, estabilización, etc.).
- Reserva de plazas para personas con discapacidad, cuando proceda.

La OEP se aprueba por el órgano competente de cada administración y se publica en el boletín correspondiente. En el caso de la Administración General del Estado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una vez aprobada la OEP, la Administración publica la convocatoria del proceso selectivo, que es el acto administrativo que abre realmente el procedimiento para que las personas interesadas puedan presentarse. Incluye aspectos como:

- Número exacto de plazas convocadas.
- Requisitos de participación (edad, titulación, nacionalidad, etc.).
- Sistema selectivo aplicable.
- Temario.
- Tipo de pruebas y ejercicios.
- Forma de presentación de solicitudes.
- Plazos de inscripción.
- Composición del tribunal calificador.
- Sistema de valoración de méritos (si existe).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3.1. Requisitos generales para participar en los procesos selectivos



Para poder participar en un proceso selectivo es necesario:

- Tener la nacionalidad española, salvo excepciones legales.
- Poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas del puesto.
- Haber cumplido dieciséis años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que una ley establezca otra distinta.
- No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni estar inhabilitado para empleo público.
- Contar con la titulación exigida.

Las Administraciones deberán prever la selección de personal capacitado para trabajar en comunidades con dos lenguas oficiales. Además, podrán exigirse otros requisitos específicos siempre que estén objetivamente relacionados y sean proporcionales a las funciones del puesto y se establezcan con carácter general.

Los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder al empleo público como funcionarios en igualdad de condiciones que los españoles, excepto en los puestos que impliquen ejercicio de poder público o defensa de los intereses del Estado. Las Administraciones determinarán qué cuerpos o escalas quedan excluidos.

Este derecho se extiende al cónyuge y descendientes de ciudadanos españoles o de la UE, en determinadas condiciones, así como a las personas incluidas en tratados internacionales ratificados por España que reconozcan la libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros con residencia legal en España también pueden acceder al empleo público como personal laboral en igualdad de condiciones. Solo una ley puede eximir del requisito de nacionalidad para acceder a la condición de funcionario por razones de interés general.

1.3.1.1. Acceso al empleo público de personas con discapacidad

Originalmente, en el TREBEP se establecía que las ofertas de empleo público debían reservar al menos un 7% de las plazas para personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar progresivamente el 2% del total de efectivos en cada Administración.

El Real Decreto-ley 6/2023 refuerza el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, garantizando los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Las personas con discapacidad pueden participar en los procesos selectivos en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, debiendo acreditar tanto el grado de discapacidad como la compatibilidad con las funciones del puesto.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En el caso de las personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33 %, el acceso a plazas reservadas se realiza mediante pruebas selectivas específicas e independientes.

La Administración debe establecer adaptaciones y ajustes razonables en los procesos selectivos, tanto de tiempo como de medios, permitiendo el uso de prótesis cuando sea necesario. Además, una vez superado el proceso, deben realizarse las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo para garantizar un desempeño adecuado.



Asimismo, la oferta de empleo público reservará al menos un 10 % de las plazas para personas con discapacidad, siempre que superen las pruebas y acrediten compatibilidad con el puesto. De este porcentaje, un mínimo del 2 % se destina a personas con discapacidad intelectual, mientras que el resto se reserva a otros tipos de discapacidad.

1.3.2. Órganos de selección

Los órganos encargados de desarrollar los procesos selectivos tienen carácter colegiado y deben constituirse respetando los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialización de sus integrantes. Asimismo, se procurará una composición equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando la igualdad de representación.

Su actuación debe ajustarse a los principios generales que rigen el acceso al empleo público, especialmente los de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, objetividad y agilidad, desarrollándose conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 y el resto de normativa vigente.

La pertenencia a estos órganos se ejerce a título individual, por lo que sus miembros no pueden actuar en representación de terceros ni de intereses ajenos. Además, quedan excluidos de formar parte de ellos determinados colectivos con el fin de preservar su independencia y objetividad. En este sentido, no podrán integrarlos las personas que ostenten la condición de alto cargo, el personal de elección o designación política, el personal funcionario interino, el personal laboral ni el personal eventual.

Igualmente, se fomenta la participación de personas con discapacidad en los órganos de selección, especialmente en aquellos procedimientos en los que exista un turno reservado para este colectivo, favoreciendo así una mayor inclusión y representación.

Con el objetivo de mejorar la organización de los procesos selectivos, podrán constituirse órganos o comités especializados, de carácter permanente o renovable, orientados específicamente a la gestión y desarrollo de las pruebas.

1.3.3. Sistemas selectivos

Los procesos selectivos para el acceso al empleo público se configuran como procedimientos de carácter abierto, orientados a garantizar la libre concurrencia de las personas aspirantes, sin perjuicio

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

de los sistemas específicos de promoción interna ni de las medidas de acción positiva previstas para determinados colectivos, especialmente las personas con discapacidad.

En el desarrollo de estos procedimientos, los órganos de selección deben velar por el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, asegurando la ausencia de discriminación y favoreciendo la objetividad del proceso.

Las pruebas selectivas se diseñan procurando una adecuada relación entre el contenido de los ejercicios y las funciones propias de los puestos convocados. De este modo, se busca comprobar no solo los conocimientos teóricos de las personas aspirantes, sino también las competencias profesionales necesarias para el desempeño efectivo del puesto. Para ello, podrán incorporarse ejercicios prácticos, pruebas de capacidad analítica, evaluaciones orales o escritas, acreditación del dominio de idiomas extranjeros, conocimientos tecnológicos e incluso pruebas físicas cuando la naturaleza del puesto así lo requiera.

Cuando los procesos selectivos incluyan una fase de valoración de méritos, ésta tendrá un peso proporcionado y nunca podrá determinar por sí sola el resultado final del procedimiento, debiendo prevalecer la superación de las pruebas de capacidad.

Con el fin de garantizar la objetividad y racionalidad de los procesos, las Administraciones Públicas podrán complementar las pruebas tradicionales mediante periodos formativos, cursos selectivos, prácticas evaluables, entrevistas, pruebas psicotécnicas o psicométricas, exposiciones curriculares y reconocimientos médicos, siempre que estén justificados en relación con las funciones del puesto convocado. La convocatoria deberá motivar expresamente el tipo de pruebas seleccionadas.

Entre las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 6/2023, destaca la exigencia de que los procesos selectivos se desarrollen bajo los principios de agilidad, eficiencia y territorialización, favoreciendo que las pruebas se celebren en distintos territorios, especialmente en los no peninsulares, salvo que existan razones justificadas que lo impidan.



En cuanto a los sistemas de selección, el acceso al personal funcionario de carrera se realiza, con carácter general, mediante oposición o concurso-oposición, debiendo incluir necesariamente pruebas que permitan evaluar la capacidad de las personas aspirantes y establecer un orden de prelación. De forma excepcional, y únicamente cuando así lo prevea una ley, podrá aplicarse el sistema de concurso, basado exclusivamente en la valoración de méritos. Para el personal laboral fijo podrán utilizarse los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso de méritos.

Asimismo, las Administraciones Públicas pueden crear órganos especializados y permanentes para organizar los procesos selectivos, pudiendo encomendar estas funciones a escuelas o institutos de administración pública. En el ámbito del personal laboral, también podrá negociarse con las

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

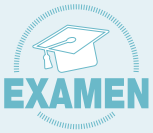
organizaciones sindicales la forma de colaboración en el desarrollo de los procedimientos selectivos, en el marco de los convenios colectivos.



Todo proceso selectivo debe iniciarse mediante una convocatoria pública, cuyas bases tienen carácter vinculante tanto para la Administración como para los órganos de selección y las personas participantes. Estas bases deben especificar, al menos, el número de plazas ofertadas, los requisitos de acceso, el sistema selectivo aplicable, el contenido de las pruebas, los criterios de valoración, la composición del órgano de selección, los posibles periodos formativos o de prácticas y, en su caso, las reservas de plazas para promoción interna o personas con discapacidad.

Por otra parte, los órganos de selección no podrán proponer un número de personas aprobadas superior al de plazas convocadas, salvo previsión expresa en las bases. No obstante, cuando se produzcan renuncias antes del nombramiento o de la toma de posesión, podrá recurrirse a una relación complementaria de aspirantes para garantizar la cobertura efectiva de las plazas.

1.3.4. Adquisición de la condición de funcionario de carrera



La condición de funcionario de carrera se adquiere tras:

- Superar el proceso selectivo.
- Recibir el nombramiento oficial.
- Realizar el acto de acatamiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico.
- Tomar posesión en plazo.

No podrán adquirir la condición de funcionario quienes, tras superar el proceso, no acrediten que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, quedando sin efecto las actuaciones realizadas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3.5. Pérdida de la relación de servicio



La condición de funcionario de carrera se pierde por las siguientes causas:

- Renuncia voluntaria: La renuncia a la condición de funcionario debe formularse por escrito y requiere la aceptación expresa de la Administración. No podrá aceptarse si el funcionario está sometido a un expediente disciplinario o a un proceso penal con auto de procesamiento o apertura de juicio oral. La renuncia no impide volver a ingresar en la Administración Pública mediante un nuevo proceso selectivo.

- Pérdida de la nacionalidad que permitió el acceso al cargo: La pérdida de la nacionalidad española, de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado con el que exista tratado de libre circulación de trabajadores, cuando dicha nacionalidad haya sido un requisito para el nombramiento, conlleva la pérdida de la condición de funcionario, salvo que se adquiera simultáneamente la nacionalidad de alguno de esos Estados.

- Jubilación total: La jubilación de los funcionarios puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente. La jubilación voluntaria se concede a solicitud del interesado, siempre que cumpla los requisitos del régimen de Seguridad Social aplicable. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir 65 años, aunque puede solicitarse la prolongación del servicio activo hasta los 70 años, que deberá ser resuelta de forma motivada por la Administración. Quedan excluidos los funcionarios con regímenes especiales de jubilación. Para los funcionarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, la jubilación forzosa se producirá conforme a la edad establecida para acceder a la pensión contributiva sin coeficientes reductores.

- Sanción disciplinaria firme de separación del servicio o condena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público: La inhabilitación absoluta, una vez firme la sentencia, supone la pérdida de la condición de funcionario respecto de todos los empleos o cargos públicos. La inhabilitación especial provoca la pérdida únicamente de aquellos puestos o cargos expresamente indicados en la sentencia.

Quien haya perdido la condición de funcionario por pérdida de nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente podrá solicitar la rehabilitación cuando desaparezca la causa que la motivó, debiendo concederse.

En los casos de pérdida de la condición por inhabilitación penal, la rehabilitación podrá concederse de forma excepcional, atendiendo a la gravedad y circunstancias del delito. Si no se dicta resolución expresa en plazo, la solicitud se entenderá desestimada.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

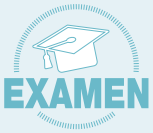
1.4. ESTRUCTURACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, ordenan y gestionan su personal conforme a las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la asignación de funciones, de acuerdo con lo establecido en el TREBEP.

Los empleados públicos tienen derecho a ocupar un puesto de trabajo conforme al sistema de organización del empleo público previsto en las leyes que desarrollen el Estatuto.

Las Administraciones Públicas pueden asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas de las propias de su puesto, siempre que sean acordes con su grupo, grado o categoría profesional, cuando lo exijan las necesidades del servicio y sin que ello suponga una reducción de sus retribuciones.

Asimismo, los puestos de trabajo podrán agruparse según sus características comunes con el fin de facilitar la selección, la formación y la movilidad del personal.



Las Administraciones Públicas organizarán sus puestos de trabajo mediante relaciones de puestos de trabajo (RPT) u otros instrumentos organizativos similares.

Estos documentos deberán incluir, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a los que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

En todo caso, estos instrumentos tendrán carácter público.

1.4.1. Cuerpos y escalas

Los funcionarios se organizan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas similares, que agrupan a quienes comparten competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados mediante un proceso selectivo.

La creación, modificación o supresión de cuerpos y escalas corresponde a las Cortes Generales o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, mediante ley.

Las referencias que este Estatuto hace a cuerpos y escalas incluyen también cualquier otra forma de agrupación del personal funcionario.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican según la titulación exigida para el acceso, en los siguientes grupos:

- Grupo A, dividido en A1 y A2. Para acceder a este grupo se exige el título universitario de Grado o el que establezca la ley. La adscripción a A1 o A2 dependerá del nivel de responsabilidad del puesto y de las características de las pruebas de acceso.
- Grupo B, para el que se requiere el título de Técnico Superior.
- Grupo C, dividido en dos subgrupos:
  - C1, que exige el título de Bachiller o Técnico.
  - C2, que exige el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El personal laboral se clasificará conforme a lo dispuesto en la legislación laboral, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios colectivos aplicables.

1.5. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La provisión de puestos de trabajo constituye uno de los elementos esenciales en la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas, al permitir la adecuada asignación de efectivos humanos a las necesidades del servicio público. En el ámbito del empleo público, este sistema responde a los principios de eficacia organizativa, profesionalización y garantía de los derechos del personal funcionario, configurándose como un instrumento clave para asegurar la correcta distribución de recursos humanos dentro de las distintas estructuras administrativas.

El TREBEP establece las líneas generales del régimen de movilidad y cobertura de puestos dentro de las Administraciones Públicas. A través de este sistema se articula el acceso a puestos ya existentes por parte de empleados públicos que reúnen los requisitos exigidos, diferenciándose así del acceso inicial a la función pública.

La provisión de puestos de trabajo persigue un doble objetivo: por un lado, garantizar que cada puesto sea desempeñado por la persona más idónea conforme a criterios de mérito, capacidad y adecuación profesional; y, por otro, facilitar el desarrollo de la carrera profesional y la movilidad del personal funcionario, contribuyendo a una gestión más flexible y eficiente de los recursos humanos públicos.

De este modo, la regulación de la provisión de puestos se configura como un mecanismo de equilibrio entre las necesidades organizativas de la Administración y las expectativas de promoción y desarrollo profesional de los empleados públicos, integrándose dentro del modelo general de ordenación del empleo público diseñado por el TREBEP.

La provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas se rige, con carácter general, por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tal y como establece el Texto Refundido

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Estos principios garantizan la objetividad y transparencia en la cobertura de los puestos, asegurando que el desempeño de funciones públicas recaiga en quienes acrediten la adecuada cualificación profesional.

Con carácter ordinario, los mecanismos previstos para la provisión de puestos son el concurso y la libre designación, ambos sujetos a convocatoria pública. El concurso constituye el procedimiento normal de provisión, basado en la valoración objetiva de méritos, mientras que la libre designación se reserva para determinados puestos cuyas características justifican una especial relación de confianza o responsabilidad.

No obstante, el marco normativo permite que las leyes de Función Pública dictadas en desarrollo del TREBEP contemplen otros sistemas específicos de provisión para determinados supuestos de movilidad administrativa. Entre ellos se incluyen los procesos derivados de necesidades organizativas, las permutas entre empleados públicos, la movilidad motivada por razones de salud o rehabilitación, el reingreso al servicio activo, las situaciones de cese o remoción en un puesto, así como los efectos derivados de su supresión.



En el ámbito de la Administración General del Estado, el procedimiento de provisión se encuentra desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 364/1995, que determina que las actuaciones de cese y toma de posesión de los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo deben ser comunicadas al Registro Central de Personal en un plazo breve desde su formalización, garantizando así la adecuada actualización de la situación administrativa del personal.

Asimismo, dicho reglamento establece que tanto los procedimientos de concurso como los de libre designación se ajustarán a las condiciones fijadas en la correspondiente convocatoria, la cual deberá respetar lo dispuesto en la normativa general y específica aplicable. En aras de garantizar la publicidad y el acceso a la información, tanto las convocatorias como sus resoluciones deberán ser objeto de publicación oficial, principalmente en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su difusión complementaria a través de otros diarios o boletines cuando ello resulte conveniente para asegurar un mayor conocimiento entre las personas interesadas

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.5.1. El concurso



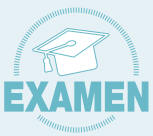
El concurso es el procedimiento ordinario para la provisión de puestos y consiste en valorar los méritos, capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos. Esta valoración la realizan órganos colegiados de carácter técnico, formados con criterios de profesionalidad, especialización, imparcialidad, objetividad y paridad entre mujeres y hombres.

Convocatoria:

- La autorización de las convocatorias de concursos corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, previa iniciativa de los distintos Departamentos ministeriales. Estas convocatorias deberán incorporar las bases reguladoras del procedimiento, incluyendo la identificación de los puestos ofertados mediante su denominación, nivel, descripción y ubicación, así como los requisitos imprescindibles exigidos para su desempeño.
- Igualmente, deberán especificarse los méritos objeto de valoración y el baremo aplicable para su puntuación, pudiendo contemplarse, cuando proceda, la realización de memorias o entrevistas como elementos complementarios de evaluación. Asimismo, se determinará la composición de las correspondientes comisiones de valoración encargadas del proceso selectivo.

Requisitos y condiciones:

- Los funcionarios públicos, con independencia de su situación administrativa, pueden participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, siempre que cumplan los requisitos generales y las condiciones establecidas en la convocatoria en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.



- No obstante, los funcionarios que se encuentren en situación de suspensión firme no podrán participar mientras esta se mantenga vigente.

- Con carácter general, no existen limitaciones derivadas del Ministerio en el que se preste servicio ni del municipio de destino. Sin embargo, algunos concursos pueden reservarse a

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

determinados funcionarios cuando así se prevea en un Plan de Empleo para áreas, sectores o departamentos concretos.



- Para poder participar en concursos de provisión, los funcionarios deben haber permanecido un mínimo de dos años en su puesto de destino definitivo. Existen excepciones a esta regla, como los concursos convocados dentro de una misma Secretaría de Estado o Departamento ministerial, determinados supuestos legalmente previstos o los casos de supresión del puesto de trabajo.

- Cuando un funcionario accede a otro Cuerpo o Escala mediante promoción interna o integración y continúa desempeñando el mismo puesto, el tiempo trabajado anteriormente se tendrá en cuenta para computar ese plazo mínimo de dos años.
- Por razones de convivencia familiar, dos funcionarios interesados en vacantes de un mismo municipio pueden condicionar su solicitud a que ambos obtengan destino en esa localidad. Si uno de los dos no consigue plaza, ambas solicitudes quedarán anuladas. Para ello, esta circunstancia debe indicarse expresamente en la solicitud y acompañarse de copia de la petición presentada por el otro funcionario.
- Los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas que tengan puestos reservados exclusivamente para ellos no podrán participar, con carácter general, en concursos de puestos adscritos indistintamente a otros cuerpos, salvo que exista la correspondiente autorización administrativa. Dicha autorización corresponderá al Ministerio competente o, en algunos casos, al propio Departamento del que dependan los puestos convocados.



Méritos:

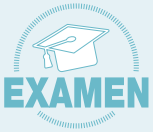
- En los concursos de provisión de puestos de trabajo se valorarán los méritos relacionados con las características del puesto ofertado, de acuerdo con lo previsto en cada convocatoria. Los principales méritos valorables son los siguientes:
  - Méritos específicos del puesto: solo podrán valorarse aquellos expresamente recogidos en la convocatoria y que estén directamente relacionados con las funciones y características del puesto ofertado.
  - Grado personal consolidado: se valorará siempre de forma positiva, atendiendo a su posición dentro del intervalo correspondiente al Cuerpo o Escala y, en su caso, al nivel del puesto convocado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Trabajo desarrollado: se tendrá en cuenta la experiencia adquirida, el tiempo de permanencia en puestos de determinado nivel, la experiencia en el área funcional o sectorial correspondiente, la similitud técnica entre puestos y, en su caso, las aptitudes y el rendimiento acreditados.
- Cursos de formación y perfeccionamiento: únicamente se valorarán aquellos incluidos expresamente en la convocatoria y relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo.
- Antigüedad: se computará por años de servicios prestados, incluidos los reconocidos antes de adquirir la condición de funcionario de carrera, aunque no podrán valorarse periodos de servicio simultáneos. La puntuación podrá variar según el Cuerpo o Escala en el que se hayan prestado los servicios.

- Además, las convocatorias podrán reconocer puntuación adicional, sin superar la asignada a la antigüedad, en determinados supuestos de conciliación familiar:
  - Destino previo del cónyuge funcionario: cuando este haya obtenido destino mediante convocatoria pública en el mismo municipio del puesto solicitado y el solicitante acceda desde un municipio distinto.
  - Cuidado de hijos menores de doce años: ya sean por naturaleza, adopción o acogimiento, siempre que se acredite que el nuevo puesto facilita una mejor atención del menor.
  - Cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: cuando, por edad, enfermedad, accidente o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos ni desempeñen actividad retribuida, siempre que el traslado se produzca desde otro municipio y se justifique una mejor atención familiar. Esta valoración es incompatible con la otorgada por cuidado de hijos.
- La puntuación de cada concepto no podrá superar el 40 % de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 %. En caso de empate, se resolverá atendiendo al orden de los méritos valorados y, si persistiera, a la fecha de ingreso como funcionario de carrera y al resultado obtenido en el proceso selectivo.

Comisiones de valoración:



- Las Comisiones de Valoración de los concursos estarán formadas por un mínimo de cuatro miembros, designados por la autoridad convocante.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Las organizaciones sindicales más representativas o aquellas que cuenten con más del 10 % de representación en las Administraciones Públicas tienen derecho a participar en estas comisiones, aunque sus representantes no podrán igualar ni superar en número a los designados por la Administración.



- Los miembros de las comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas del mismo grupo de titulación o superior al exigido para los puestos convocados y, en determinados concursos, contar además con un grado personal o nivel de puesto igual o superior al ofertado.

- La autoridad convocante designará entre los miembros nombrados por la Administración a los presidentes y secretarios, tanto titulares como suplentes. Asimismo, las comisiones podrán solicitar la participación de expertos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto.

Resolución y toma de posesión:

- La resolución del concurso deberá producirse en un plazo máximo de dos meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la convocatoria establezca otro distinto. La resolución deberá estar motivada y justificar el cumplimiento de las normas aplicables, el respeto al procedimiento y la valoración final de los méritos de los candidatos.
- El funcionario adjudicatario deberá tomar posesión en el plazo de:
  - Tres días hábiles, cuando el destino no implique cambio de residencia.
  - Un mes, cuando exista cambio de residencia o se trate de un reingreso al servicio activo.
- El plazo comenzará a contar desde el día siguiente al cese, que deberá producirse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el BOE. En caso de reingreso al servicio activo, el plazo se computará directamente desde la publicación.
- El Subsecretario del Departamento de origen podrá diferir el cese hasta veinte días hábiles por necesidades del servicio. De forma excepcional, la Secretaría de Estado para la Administración Pública podrá aplazar el cese hasta un máximo de tres meses, incluyendo la prórroga anterior.
- Cuando el nuevo destino implique cambio de residencia, el Subsecretario del Departamento de destino podrá conceder una prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles, si el interesado lo solicita y existen causas justificadas.
- Si el funcionario disfruta de permisos o licencias, el cómputo de los plazos de toma de posesión se iniciará al finalizar estos, salvo suspensión acordada por el órgano convocante

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

por causas justificadas. Una vez efectuada la toma de posesión, el tiempo correspondiente se considerará servicio activo a todos los efectos, excepto en determinados supuestos de reingreso desde excedencia.

- Los destinos obtenidos son irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se obtenga otro destino mediante convocatoria pública. Además, tienen carácter voluntario, por lo que, con carácter general, no generan derecho a indemnización, salvo las excepciones previstas legalmente por razón de servicio.

1.5.2. La libre designación



La libre designación consiste en la valoración discrecional de la idoneidad de los candidatos por el órgano competente, en función de los requisitos del puesto.

Las leyes de Función Pública determinarán qué puestos, por su especial responsabilidad y confianza, pueden cubrirse mediante este procedimiento.

El órgano de nombramiento podrá contar con especialistas para valorar la idoneidad de los aspirantes.

Los funcionarios nombrados por libre designación pueden ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, deberán ser adscritos a otro puesto conforme al sistema de carrera profesional, con las garantías correspondientes.

Sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados de los Departamentos ministeriales, de sus Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Secretarías de Altos Cargos de la Administración y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.

Convocatoria y procedimiento:

- La designación se realizará previa convocatoria pública, en la que, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.
- Las solicitudes se dirigirán dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria al órgano convocante.
- El nombramiento requerirá el previo informe del titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir. Si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Departamento, se requerirá informe favorable de éste. De no emitirse en el plazo

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

de quince días naturales se considerará favorable. Si fuera desfavorable, podrá, no obstante, efectuarse el nombramiento previa autorización del Secretario de Estado de Función Pública.

- Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.

1.5.3. Movilidad del personal funcionario

Cada Administración Pública, dentro de su planificación de recursos humanos, podrá regular la movilidad voluntaria de los funcionarios cuando existan sectores prioritarios que necesiten efectivos, respetando en todo caso el derecho a la movilidad.

Por razones de necesidad del servicio, las Administraciones podrán trasladar de forma motivada a los funcionarios a otras unidades, departamentos u organismos, respetando sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo. Si el traslado implica cambio de residencia, se priorizará la voluntariedad y, en caso de traslado forzoso, el funcionario tendrá derecho a las indemnizaciones reglamentarias.

Cuando exista una necesidad urgente e inaplazable, los puestos podrán cubrirse provisionalmente, debiendo convocarse públicamente en el plazo que establezcan las normas aplicables.

1.5.4. Movilidad por violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista

Las mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual que deban abandonar su puesto por razones de protección o asistencia social integral tienen derecho a ser trasladadas a otro puesto de su mismo cuerpo o categoría, de características similares, aunque no sea una vacante de necesaria cobertura. La Administración deberá informarles de las vacantes existentes en la localidad que soliciten. Este traslado tiene carácter de traslado forzoso y se garantizará la protección de su intimidad y datos personales, así como los de sus descendientes o personas a su cargo.

También tendrán derecho al traslado forzoso los funcionarios víctimas del terrorismo, sus cónyuges o personas con relación análoga, y los hijos de heridos o fallecidos, así como los funcionarios amenazados, siempre que se reconozca oficialmente su condición. El traslado será a un puesto similar, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Este derecho podrá ejercerse mientras sea necesario para su protección o asistencia integral, garantizando igualmente la confidencialidad de sus datos personales.

1.5.5. Provisión y movilidad del personal laboral

La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se regirán por lo establecido en los convenios colectivos aplicables y, en su defecto, por las normas previstas para el personal funcionario de carrera.

1.5.6. Movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas

Para mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos y la eficacia del servicio público, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales promoverán la movilidad voluntaria entre Administraciones, preferentemente mediante convenios u otros instrumentos de cooperación.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá fijar los criterios generales de homologación necesarios para hacer posible esta movilidad.

Los funcionarios que obtengan destino en otra Administración quedarán en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas respecto a su Administración de origen.

Si el puesto obtenido por concurso es suprimido o se produce la remoción, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles otro puesto conforme a su sistema de carrera.

En caso de cese de un puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino dispondrá de un mes para asignar otro puesto o comunicar que no lo hará. Durante ese tiempo, el funcionario seguirá en servicio activo. Si no se le asigna puesto, deberá solicitar el reingreso en su Administración de origen en el plazo de un mes; si no lo hace, será declarado de oficio.

1.6. CARRERA PROFESIONAL

La carrera profesional de los funcionarios de carrera constituye uno de los elementos fundamentales del modelo de empleo público, al configurar las posibilidades de progresión, desarrollo y promoción a lo largo de la vida administrativa del empleado público. A través de este sistema se pretende compatibilizar el reconocimiento de la experiencia, el mérito y la capacidad de los funcionarios con las necesidades organizativas de las Administraciones Públicas, favoreciendo al mismo tiempo una gestión más eficiente y profesionalizada de los recursos humanos.

El TREBEP reconoce el derecho de los funcionarios de carrera a la progresión profesional, articulando distintos mecanismos que permiten el avance dentro de la organización administrativa sin necesidad de abandonar el servicio activo. Esta regulación responde a principios de igualdad, mérito, capacidad y evaluación objetiva, garantizando oportunidades de desarrollo profesional ajustadas al desempeño y cualificación de cada empleado público.

En este sentido, la carrera profesional no se limita únicamente al ascenso jerárquico o al acceso a puestos de mayor responsabilidad, sino que comprende diversas modalidades de progresión, tanto dentro del mismo cuerpo o escala como mediante el acceso a otros superiores. De este modo, se configura como un instrumento esencial para incentivar la formación continua, la especialización y el compromiso con la prestación eficaz de los servicios públicos.

1.6.1. El grado personal



Los puestos de trabajo en la Administración se clasifican en 30 niveles, y los funcionarios de carrera adquieren un grado personal vinculado al nivel de los puestos desempeñados. Este grado se consolida tras ocupar uno o varios puestos del mismo nivel durante dos años continuados o tres años con interrupción, con independencia del sistema de provisión utilizado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Cuando un funcionario desempeña un puesto superior en más de dos niveles respecto a su grado personal, irá consolidando cada dos años de servicio continuado un grado superior en dos niveles, sin poder superar ni el nivel del puesto ocupado ni el intervalo de niveles permitido para su Cuerpo o Escala.

El grado personal inicial será, con carácter general, el correspondiente al puesto adjudicado tras superar el proceso selectivo, salvo que el funcionario acepte voluntariamente un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidará este último.

Si el nivel del puesto cambia mientras el funcionario lo desempeña, el tiempo trabajado computará conforme al nivel más alto que haya tenido el puesto. Además:

- Si se obtiene un puesto de nivel superior, el tiempo trabajado contará para consolidar el grado en curso.
- Si se obtiene un puesto de nivel inferior, podrá solicitarse que el tiempo servido en puestos superiores se tenga en cuenta para consolidar el nuevo grado.

El tiempo prestado en comisión de servicios podrá computarse para consolidar el grado, siempre que posteriormente se obtenga de forma definitiva ese puesto u otro de igual o superior nivel. Si el puesto definitivo es inferior al desempeñado en comisión, el tiempo contará para consolidar el nivel del nuevo puesto, siempre que sea superior al grado ya consolidado. No se computará cuando el puesto en comisión sea inferior al grado en proceso de consolidación. Estas reglas también se aplican a la adscripción provisional.

Asimismo, se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido en situaciones como la reasignación de efectivos, expectativa de destino, supresión o modificación de puestos, así como el tiempo en servicios especiales, que se computará como prestado en el último puesto ocupado o en el obtenido por concurso durante esa situación.

En el caso de la excedencia por cuidado de hijos, el primer año computará como tiempo prestado en el puesto del que el funcionario fuera titular. Además, el tiempo trabajado en adscripción provisional tras la remoción o cese de un puesto no interrumpirá la consolidación del grado si dura menos de seis meses.

El reconocimiento del grado personal corresponde al Subsecretario del Departamento donde el funcionario preste servicios y deberá comunicarse al Registro Central de Personal en el plazo de tres días hábiles. También se reconocerán, en determinados supuestos, los grados y servicios prestados en otras Administraciones Públicas cuando el funcionario se reincorpore a la Administración General del Estado.

El grado personal garantiza, como mínimo, el derecho a percibir el complemento de destino correspondiente al nivel consolidado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Actualmente, los inter valos de niveles por grupos de clasificación son los siguientes:



Grupo o subgrupo	Nivel mínimo	Nivel máximo
Grupo A1.	24	30
Grupo A2.	20	26
Grupo B.	18	24
Grupo C1.	16	22
Grupo C2.	14	18

En ningún caso un funcionario podrá ocupar un puesto cuyo nivel esté fuera del intervalo correspondiente al grupo en el que esté clasificado su Cuerpo o Escala.

1.6.2. Promoción profesional

Los funcionarios de carrera tienen reconocido el derecho a la promoción profesional, entendida como el conjunto de oportunidades de ascenso y desarrollo a lo largo de su trayectoria administrativa, siempre conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La carrera profesional engloba los distintos mecanismos que permiten al funcionario progresar profesionalmente dentro de la Administración. Para favorecer este desarrollo, las Administraciones Públicas impulsarán la actualización y mejora de la cualificación profesional de sus empleados mediante acciones de formación y perfeccionamiento.

La regulación concreta de la carrera profesional corresponde a las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP, pudiendo implantarse una o varias modalidades de progresión profesional de manera independiente o simultánea. Entre ellas destacan:

- Carrera horizontal: permite progresar en grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
- Carrera vertical: consiste en el ascenso dentro de la estructura de puestos mediante los procedimientos de provisión establecidos.
- Promoción interna vertical: supone el acceso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo profesional a otro superior.
- Promoción interna horizontal: permite acceder a cuerpos o escalas pertenecientes al mismo subgrupo profesional.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.6.3. Promoción interna

La promoción interna de los funcionarios de carrera es el sistema que permite a un funcionario acceder a un cuerpo o escala distinto, normalmente de mayor nivel o diferente especialización, sin necesidad de concurrir por el turno libre, facilitando así su progresión profesional dentro de la Administración Pública.

La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

En el sistema de concurso-oposición las convocatorias podrán fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.



Para participar en pruebas de promoción interna los funcionarios deberán tener una antigüedad de al menos 2 años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y poseer la titulación y el resto de los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran a ingresar.

En las convocatorias podrá establecerse la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen.

1.7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Las situaciones administrativas de los funcionarios son las distintas posiciones jurídicas en las que puede encontrarse un funcionario a lo largo de su vida profesional, según preste servicio activo o no, y según mantenga o no determinados derechos y obligaciones.

Sirven para regular la relación del funcionario con la Administración en función de circunstancias como la movilidad, la excedencia, la suspensión o el servicio en otras administraciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

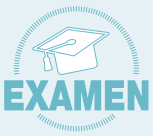
1.7.1. Servicio activo



Se encontrarán en situación de servicio activo los funcionarios públicos que, de acuerdo con la normativa de función pública dictada en desarrollo de este Estatuto, estén prestando servicios efectivos como funcionarios, con independencia de la Administración, organismo público o entidad en la que tengan su destino, siempre que no deban estar incluidos en otra situación administrativa.

Los funcionarios de carrera que se hallen en servicio activo disfrutan de todos los derechos inherentes a su condición y están sometidos a los deberes y responsabilidades que esta conlleva. Su relación de servicios se rige por lo dispuesto en este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en la que desarrollen su actividad.

1.7.2. Servicios especiales



Los funcionarios de carrera pasan a la situación de servicios especiales cuando asumen determinados cargos públicos, políticos o institucionales de especial relevancia, tanto en España como en el ámbito internacional. Entre estos supuestos se incluyen en el TREBEP y son los siguientes:

- *"Miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.*
- *Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.*
- *Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.*
- *Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas.*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- *Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.*
- *Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.*
- *Cuando formen parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.*
- *Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.*
- *Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.*
- *Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.*
- *Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.*
- *Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas."*

Durante esta situación, los funcionarios perciben las retribuciones del cargo o puesto que desempeñan, y no las propias de su condición de funcionarios, aunque mantienen el derecho a cobrar los trienios reconocidos. El tiempo en servicios especiales se computa a efectos de carrera profesional, incluyendo ascensos, promoción interna, reconocimiento de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social aplicable, con la excepción de determinados supuestos vinculados al personal al servicio de instituciones europeas que ejerza el derecho de transferencia.

Al finalizar esta situación, los funcionarios tienen derecho al reingreso al servicio activo, al menos en la misma localidad, con las condiciones, retribuciones y nivel o grado de carrera que tuvieran consolidados. Además, las Administraciones Públicas deben garantizar que el paso por servicios especiales no perjudique su carrera profesional, especialmente cuando el funcionario haya desempeñado altos cargos, funciones judiciales o cargos políticos relevantes, asegurando como mínimo un tratamiento equivalente al previsto para directores generales y otros altos cargos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.7.3. Servicio en otras Administraciones Públicas



Los funcionarios de carrera que obtienen destino en una Administración Pública distinta de la de origen, ya sea por procesos de transferencia de competencias o mediante los procedimientos de provisión de puestos, pasan a la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Permanecerán en esta situación incluso cuando se integren como personal propio de la Administración de destino si así lo establece una norma legal.

En el caso de los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, estos se integran plenamente en la Función Pública autonómica y pasan a estar en servicio activo en dicha Administración. Las comunidades autónomas deben respetar el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia y los derechos económicos derivados de la carrera profesional ya reconocidos. Además, los funcionarios transferidos conservan todos sus derechos en la Administración de origen como si continuaran en servicio activo, y se garantiza la igualdad de trato entre todos los funcionarios propios de la comunidad autónoma, con independencia de su procedencia.

Los funcionarios que se encuentren en servicio en otras Administraciones Públicas por haber obtenido su puesto mediante los sistemas ordinarios de provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, mantienen su condición de funcionarios de la Administración de origen y pueden participar en las convocatorias de provisión de puestos de esta última. El tiempo prestado en la Administración de destino se computa como servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

Cuando estos funcionarios reingresan a su Administración de origen, se les debe reconocer profesionalmente los avances logrados en su carrera profesional y sus efectos retributivos. Este reconocimiento se realizará conforme a los convenios de la Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración en materia de movilidad interadministrativa y, en su defecto, por la propia Administración en la que se produzca el reingreso.

1.7.4. Excedencia



- Excedencia voluntaria por interés particular: Puede solicitarse cuando el funcionario haya prestado servicios efectivos durante al menos 5 años inmediatamente anteriores, aunque las leyes de desarrollo pueden reducir este plazo y fijar períodos mínimos de permanencia. Su concesión depende de las necesidades del servicio y no procede si existe un expediente disciplinario en curso. También se declara de oficio si, tras finalizar

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

otra situación administrativa, no se solicita el reingreso en plazo. Durante esta excedencia no se perciben retribuciones ni se computa el tiempo a efectos de carrera, trienios o Seguridad Social.

- Excedencia voluntaria por agrupación familiar: Puede concederse sin exigir un tiempo mínimo previo de servicios cuando el cónyuge resida en otra localidad por ocupar un puesto definitivo como funcionario o personal laboral fijo en cualquier Administración Pública, órganos constitucionales, instituciones europeas u organizaciones internacionales. En esta situación tampoco se perciben retribuciones ni se computa el tiempo a efectos profesionales o de Seguridad Social.
- Excedencia por cuidado de familiares: Puede durar hasta 3 años para el cuidado de cada hijo, ya sea por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, y también para el cuidado de un familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad retribuida. El período es único por cada causante y, si surge uno nuevo, finaliza la excedencia anterior. La Administración puede limitar su disfrute simultáneo cuando ambos progenitores sean funcionarios. En este caso, el tiempo sí computa a efectos de trienios, carrera profesional y Seguridad Social, se reserva el puesto durante al menos dos años y, posteriormente, uno en la misma localidad y con igual retribución. Además, se permite participar en cursos de formación.
- Excedencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual: Pueden solicitar excedencia sin necesidad de servicios previos ni plazo mínimo de permanencia. Durante los primeros 6 meses se reserva el puesto y el tiempo computa a efectos de antigüedad, carrera y Seguridad Social. Este periodo puede prorrogarse por periodos de 3 meses, hasta un máximo de 18, si lo requieren las actuaciones judiciales. Durante los 2 primeros meses se perciben las retribuciones íntegras y, en su caso, prestaciones familiares.
- Excedencia para los funcionarios víctimas de violencia terrorista o amenazados: En los términos legales reconocidos tienen derecho a una excedencia en las mismas condiciones que las previstas para las víctimas de violencia de género o sexual. Esta excedencia se mantendrá el tiempo necesario para garantizar su protección y asistencia social integral, conforme a lo que se establezca reglamentariamente.
- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público (artículo 15 RD 365/95): La excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público se declarará, de oficio o a solicitud del interesado, cuando un funcionario de carrera pase a prestar servicios activos en otro cuerpo o escala de cualquier Administración Pública, salvo que haya obtenido la correspondiente compatibilidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.7.5. Suspensión de funciones



La suspensión de funciones supone que el funcionario queda privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición. Si la suspensión se prolonga más de 6 meses, conlleva la pérdida del puesto de trabajo.

La suspensión firme puede imponerse por sentencia penal o como sanción disciplinaria, y en este último caso no puede tener una duración superior a 6 años.

Durante el tiempo que dure la suspensión, el funcionario no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en organismos, agencias o entidades públicas dependientes de estas.

Además, puede acordarse una suspensión provisional mientras se tramita un procedimiento judicial o un expediente disciplinario, en los términos previstos en el TREBEP.

1.8. DERECHOS Y DEBERES

1.8.1 Derechos de los empleados públicos

Los derechos de los empleados públicos están recogido en el TREBEP en dos categorías, dependiendo si son ejercidos individualmente o de forma colectiva.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Derechos individuales	Derechos individuales ejercidos colectivamente
• Inamovilidad. • Desempeño efectivo de las funciones. • Progresión en la carrera profesional y promoción interna. • Retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio. • Participar en la consecución de los objetivos atribuidos. • Defensa jurídica y protección de la Administración Pública . • Formación • Al respeto de su intimidad. • No discriminación. • Conciliación. • Intimidad en el uso de dispositivos digitales. • Libertad de expresión. • Seguridad y salud en el trabajo. • Vacaciones, descansos, permisos y licencias. • Jubilación. • Seguridad Social. • Libre asociación profesional.	• Libertad sindical. • Negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. • Huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. • Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. • Reunión.

1.8.1.1. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional, que se materializa a través de la carrera profesional, entendida como el conjunto de oportunidades de progreso y ascenso a lo largo de su vida profesional. Esta carrera se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y las Administraciones Públicas deben fomentar la formación y actualización profesional de sus empleados para facilitar dicho progreso.

Las modalidades de carrera profesional son:

- Carrera horizontal, que permite avanzar en grados o categorías sin cambiar de puesto.
- Carrera vertical, que supone ascender a puestos de mayor nivel.
- Promoción interna vertical, que permite acceder a cuerpos o escalas de un subgrupo superior.
- Promoción interna horizontal, que posibilita el acceso a otros cuerpos o escalas del mismo subgrupo.

1.8.1.2. Derechos retributivos.

Las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas se fijan y actualizan dentro de los límites establecidos cada año en la Ley de Presupuestos. En ella se determinan las cuantías de las retribuciones básicas, los incrementos globales de las retribuciones complementarias de los

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

funcionarios y el aumento de la masa salarial del personal laboral. En ningún caso pueden aprobarse subidas que superen los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.



Las retribuciones de los funcionarios de carrera se dividen en básicas y complementarias.

Retribuciones básicas	Retribuciones complementarias
Dependen del subgrupo o grupo de clasificación profesional al que pertenezca el funcionario y de su antigüedad.	Compensan aspectos relacionados con el puesto de trabajo, la carrera profesional y el desempeño del funcionario.
• Sueldo • Trienios	• Complemento de destino • Complemento específico • Productividades • Gratificaciones • Complementos por penosidad, peligrosidad o turnicidad • Complemento por incompatibilidad o dedicación exclusiva

Los funcionarios perciben dos pagas extraordinarias al año, cada una equivalente a una mensualidad de retribuciones básicas y a la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo determinadas excepciones legalmente previstas. Además, queda prohibido percibir participaciones en tributos, ingresos públicos o multas como contraprestación por servicios prestados.

Los funcionarios interinos tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes a su subgrupo o grupo, así como determinadas retribuciones complementarias vinculadas al puesto y a su desempeño, y las propias de la categoría de entrada del cuerpo o escala. También se reconocen los trienios por servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto, aunque solo con efectos económicos desde dicha entrada en vigor.

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas serán fijadas por cada Administración, garantizando como mínimo el sueldo correspondiente al subgrupo o grupo al que aspiren a acceder.

El personal laboral se retribuye conforme a la legislación laboral, al convenio colectivo aplicable y al contrato de trabajo, respetando siempre los límites establecidos en materia de incrementos salariales por la Ley de Presupuestos.

Los funcionarios tienen derecho a percibir indemnizaciones por razón del servicio, en los términos que establezca la normativa correspondiente.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Las Administraciones Públicas podrán destinar parte de la masa salarial, dentro de los límites fijados en las Leyes de Presupuestos, a financiar planes de pensiones de empleo o seguros colectivos de jubilación, considerándose estas aportaciones como retribuciones diferidas.

Por último, la parte de jornada no realizada dará lugar a una deducción proporcional de retribuciones, sin carácter sancionador. Asimismo, quienes ejerzan el derecho de huelga no percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado, sin que dicha deducción tenga naturaleza de sanción ni afecte a sus prestaciones sociales.

1.8.1.3. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión.

Los empleados públicos tienen reconocidos los derechos de negociación colectiva, representación y participación institucional para fijar sus condiciones de trabajo.

La negociación colectiva consiste en el derecho a negociar las condiciones laborales con la Administración. La representación implica la posibilidad de elegir representantes y crear órganos que sirvan de canal de diálogo entre la Administración y su personal. La participación institucional permite intervenir, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de los organismos públicos que determine la ley.

El ejercicio de estos derechos se garantiza mediante los órganos y sistemas específicos previstos en el Estatuto, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre la Administración y los empleados públicos o sus representantes.

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para interponer recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones de los órganos de selección.

El ejercicio de estos derechos debe ajustarse siempre a lo dispuesto en el TREBEP y en sus normas de desarrollo, y los procedimientos para determinar las condiciones de trabajo deberán respetar los acuerdos y convenios internacionales ratificados por España.

En cuanto al derecho de reunión, cabe destacar que están legitimados para convocar reuniones en la Administración Pública:

- Las organizaciones sindicales.
- Los delegados sindicales.
- Los delegados de personal.
- Las juntas de personal.
- Los comités de empresa.
- Los propios empleados públicos, siempre que representen al menos al 40 % del colectivo afectado.

Las reuniones en el centro de trabajo deberán celebrarse fuera del horario laboral, salvo que exista un acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y las personas legitimadas para convocarlas.

En todo caso, la celebración de la reunión no podrá afectar al funcionamiento de los servicios públicos, y los convocantes serán responsables de que se desarrolle con normalidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.8.1.4. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones



Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas son las encargadas de establecer la jornada de trabajo de sus funcionarios, tanto la jornada general como las jornadas especiales, que pueden ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

Además, deben adoptar medidas de flexibilización horaria para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Estas medidas están dirigidas a empleados públicos que tengan a su cargo:

- Hijos o hijas menores de 12 años.
- Hijos o hijas mayores de 12 años que requieran cuidados.
- El cónyuge o pareja de hecho.
- Familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
- Otras personas que convivan en el mismo domicilio y no puedan valerse por sí mismas por razones de edad, accidente o enfermedad.

Teletrabajo

El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el puesto puede desempeñarse fuera de las dependencias administrativas mediante el uso de tecnologías de la información, siempre que lo permitan las necesidades del servicio.

Sus principales características son:

- Debe estar expresamente autorizado.
- Es voluntario y reversible, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
- Es compatible con el trabajo presencial.
- Se regula mediante normas negociadas colectivamente, que deben fijar criterios objetivos de acceso.
- Debe contribuir a una mejor organización del trabajo, basada en objetivos y evaluación de resultados.

El personal en teletrabajo tiene los mismos derechos y deberes que el personal presencial, incluidos los relativos a prevención de riesgos laborales, salvo aquellos inherentes a la presencia física.

La Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios. El personal laboral también se rige por estas normas en materia de teletrabajo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Permisos de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho a diversos permisos retribuidos, entre los que destacan:

Permiso	Tiempo
Enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares.	• 5 días hábiles para cónyuge, pareja de hecho, familiares de primer grado u otras personas convivientes que requieran cuidado. • 4 días hábiles para familiares de segundo grado.
Fallecimiento	• Primer grado: 3 días si es en la misma localidad y 5 si es en distinta. • Segundo grado: 2 días en la misma localidad y 4 en distinta.
Funciones sindicales o de representación.	Según lo establecido.
Asistencia a exámenes oficiales.	Durante los días de celebración.
Exámenes prenatales, preparación al parto y trámites de adopción o acogimiento.	Cuando deban realizarse en horario laboral.
Permiso por lactancia de hijo menor de 12 meses.	1 hora diaria (divisible o acumulable en jornadas completas), derecho individual no transferible.
Nacimiento de hijos prematuros u hospitalizados.	Hasta 2 horas diarias de ausencia retribuida o reducción de jornada.
Cuidado de familiar de primer grado con enfermedad muy grave.	Reducción de hasta el 50 % de la jornada, retribuida, durante un máximo de 1 mes.
Cumplimiento de deber inexcusable de carácter público o personal.	Tiempo indispensable.
Asuntos particulares.	6 días al año.
Matrimonio o pareja de hecho.	15 días.
Donación de órganos o tejidos.	Tiempo indispensable.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Permisos por conciliación, violencia y otras situaciones protegidas

El artículo 49 regula los permisos de los empleados públicos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como los permisos por violencia de género o sexual, por enfermedad grave de hijos y para víctimas del terrorismo. Establece unas condiciones mínimas comunes que deben respetar todas las Administraciones Públicas.

Permiso por nacimiento de la madre biológica

Tiene una duración general de 19 semanas, que se amplía a 32 semanas en caso de monoparentalidad.
Se amplía:

- Hasta 13 semanas más si el recién nacido permanece hospitalizado tras el parto.
- 2 semanas adicionales si el hijo tiene discapacidad.
- 1 semana adicional por cada hijo a partir del segundo en caso de parto múltiple.

En caso de fallecimiento del hijo, el permiso no se reduce, salvo que la madre solicite reincorporarse tras las 6 semanas obligatorias.
Si fallece la madre, el otro progenitor puede disfrutar del permiso restante.
Distribución del permiso:

- 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa tras el parto.
- 11 semanas (22 en monoparentalidad), de disfrute flexible hasta que el menor cumpla 12 meses.
- 2 semanas (4 en monoparentalidad), para cuidado del menor hasta los 8 años.

Es un derecho individual e intransferible de la madre biológica (incluidas personas trans gestantes). Parte del permiso puede disfrutarse a tiempo parcial, con un preaviso mínimo de 15 días. La Administración puede aplazar el disfrute si afecta gravemente al servicio, debiendo justificarlo.
Durante el permiso, tras las 6 semanas obligatorias, se puede participar en cursos de formación.

Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento

Duración general de 19 semanas por cada progenitor, ampliable a 32 semanas en monoparentalidad.
Se amplía:

- 2 semanas si el menor tiene discapacidad.
- 1 semana por progenitor a partir del segundo menor en adopciones o acogimientos múltiples.

Se distribuye igual que el permiso por nacimiento:

- 6 semanas obligatorias.
- 11 semanas flexibles hasta los 12 meses.
- 2 semanas hasta que el menor cumpla 8 años.

Es un derecho individual, no transferible.
Puede disfrutarse a tiempo completo o parcial, con un preaviso de 15 días.
En adopción o acogimiento internacional:

- Permiso adicional de hasta 2 meses, con sólo retribuciones básicas.
- Posibilidad de iniciar el permiso hasta 4 semanas antes de la resolución.

El acogimiento temporal debe tener una duración mínima de un año.
Se permite asistir a cursos de formación tras el periodo obligatorio.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Permiso del progenitor distinto de la madre biológica

Duración general de 19 semanas, ampliable a 32 semanas en monoparentalidad.
Se amplía en los mismos supuestos que el permiso por nacimiento (hospitalización del neonato, discapacidad o nacimientos múltiples).
En caso de fallecimiento del otro progenitor, puede disfrutar del permiso restante.
La distribución, condiciones de disfrute, preaviso, aplazamiento y carácter intransferible son idénticos a los permisos anteriores.
El tiempo del permiso computa como servicio efectivo, con plenos derechos económicos y profesionales.
Tras el permiso, se garantiza la reincorporación al puesto en condiciones no menos favorables.

Permiso por violencia de género o violencia sexual

Las ausencias de las funcionarias víctimas se consideran justificadas.
Tienen derecho a:

- Reducción de jornada.
- Adaptación o reordenación del tiempo de trabajo.

Si la reducción es de un tercio o menos, se mantienen las retribuciones íntegras.

Permiso por cuidado de hijo menor con cáncer u otra enfermedad grave

Permite una reducción de jornada de al menos el 50 %, con retribuciones íntegras.
Se aplica durante la hospitalización y tratamiento continuado.
Se mantiene:

- Hasta los 23 años, si la enfermedad fue diagnosticada antes de los 18.
- Hasta los 26 años, si existe una discapacidad igual o superior al 65 %.

Si ambos progenitores tienen derecho, solo uno puede percibir las retribuciones íntegras.
La Administración puede limitar el disfrute simultáneo si ambos trabajan en el mismo órgano.
El derecho puede corresponder al cónyuge o pareja de hecho del enfermo.
Puede acumularse en jornadas completas según se determine reglamentariamente.

Permisos para víctimas del terrorismo

Funcionarios víctimas del terrorismo, sus familiares directos o funcionarios amenazados tienen derecho a:

- Reducción de jornada.
- Adaptación o reordenación del tiempo de trabajo.

Estas medidas se mantienen mientras sean necesarias para su protección y asistencia integral.

Permiso parental

Permiso no retribuido de hasta 8 semanas, continuas o discontinuas.
Para el cuidado de hijos o menores acogidos hasta los 8 años.
Es un derecho individual e intransferible.
Puede disfrutarse a jornada completa o parcial, con un preaviso mínimo de 15 días.
La Administración puede aplazarlo si perjudica gravemente al servicio, justificándose por escrito.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios públicos tienen derecho, cada año natural, a 22 días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si no han prestado servicios durante todo el año. Los sábados no se consideran días hábiles, aunque pueden existir adaptaciones para horarios especiales.

Cuando permisos de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia impidan disfrutar las vacaciones dentro del año correspondiente, estas podrán disfrutarse con posterioridad, incluso en un año distinto, siempre que no hayan pasado más de 18 meses desde el final del año en que se generaron.



Las vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica. En caso de renuncia voluntaria, debe garantizarse el disfrute de las vacaciones ya devengadas. Sin embargo, cuando la relación de servicios finaliza por causas ajenas a la voluntad del funcionario, se podrá solicitar una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas, especialmente en casos de jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, con un límite máximo de 18 meses.

Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

Para el personal laboral se estará a lo regulado en el TREBEP y en la legislación laboral correspondiente.

1.8.2. Deberes de los empleados públicos

Los empleados públicos deben cumplir sus funciones con diligencia, actuando siempre en defensa del interés general y respetando la Constitución y el ordenamiento jurídico. Su actuación debe ajustarse a una serie de principios éticos y de conducta:

- Objetividad.
- Imparcialidad.
- Integridad.
- Responsabilidad.
- Neutralidad.
- Confidencialidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Transparencia.
- Dedicación al servicio público.
- Ejemplaridad.
- Austeridad.
- Eficacia.
- Honradez.
- Accesibilidad.
- Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
- Promoción del entorno cultural y medioambiental.

Estos principios constituyen el Código de Conducta de los empleados públicos y sirven como criterio para interpretar y aplicar el régimen disciplinario.

Dentro de los principios que rigen la actuación de los funcionarios públicos hay que diferenciar 2 tipos:



Principios éticos	Principios de conducta
• Respeto al ordenamiento jurídico. • Servicio al interés general e imparcialidad. • Lealtad y buena fe. • Respeto a los derechos fundamentales e igualdad. • Abstención por conflicto de intereses. • Neutralidad en las relaciones económicas y patrimoniales. • Rechazo de privilegios o tratos de favor. • Eficacia, economía y eficiencia. • Prohibición de influencias indebidas. • Diligencia y cumplimiento de plazos. • Dedicación y neutralidad en el servicio público. • Deber de confidencialidad y secreto.	• Trato respetuoso. • Diligencia y cumplimiento de la jornada. • Obediencia a las órdenes jerárquicas. • Información y atención al ciudadano. • Uso responsable de los recursos públicos. • Rechazo de regalos y favores. • Conservación de la documentación. • Formación continua. • Seguridad y salud laboral. • Propuestas de mejora del servicio. • Atención en lengua oficial.

1.9. INCOMPATIBILIDADES

El estudio del régimen de incompatibilidades exige partir del análisis de la normativa reguladora vigente en la materia. A tal efecto, debe tomarse como referencia lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, norma que regula las condiciones y límites para el desempeño simultáneo de actividades en el ámbito público y privado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El ámbito de aplicación de la Ley 52/1984 incluye:

- El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.
- El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
- El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.
- El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
- El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
- El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
- El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
- El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50%.
- El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
- El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.



No se podrá autorizar ni reconocer la compatibilidad al personal funcionario, eventual o laboral cuando sus retribuciones complementarias incluyan un complemento por incompatibilidad. Esta limitación también afecta al personal retribuido por arancel y al personal directivo, incluido aquel sujeto a una relación laboral especial de alta dirección.

En el caso del profesorado universitario, la dedicación a tiempo completo se considera una dedicación especial a efectos de esta regulación.

No obstante, existen algunas excepciones a esta prohibición. Sí podrán autorizarse compatibilidades para ejercer como profesor universitario asociado, así como para realizar actividades de investigación o asesoramiento. Sin embargo, esta excepción no se aplica al profesorado universitario con dedicación a tiempo completo.

Por otra parte, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, respecto al personal de los servicios periféricos de ámbito regional, y los Subdelegados del Gobierno, en relación con el personal de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las mismas competencias que esta Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos en relación con el personal de la Administración Civil del Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En el ámbito universitario, las funciones que la Ley atribuye a las Subsecretarías y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas corresponderán al Rector de cada universidad, conforme a lo establecido en sus respectivos Estatutos y respecto al personal de la propia institución.

Finalmente, todas las resoluciones que autoricen la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público, o para ejercer actividades privadas, deberán inscribirse en los correspondientes Registros de Personal. En el caso de un segundo puesto o actividad en el sector público, esta inscripción será imprescindible para que las personas afectadas puedan percibir las retribuciones correspondientes.

1.9.1. Actividades públicas

El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece, como norma general, que únicamente podrá desempeñarse un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en supuestos concretos y legalmente autorizados. Estas excepciones afectan principalmente a los ámbitos docente, sanitario, investigador y, en determinados casos, a actividades justificadas por razones de interés público. Cuando la compatibilidad se autorice por este último motivo, la segunda actividad deberá realizarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con carácter temporal.

Para poder ejercer una segunda actividad pública es imprescindible obtener una autorización previa y expresa de compatibilidad. Esta autorización no puede implicar modificaciones en la jornada ni en el horario de ninguno de los puestos, siendo obligatorio el cumplimiento íntegro de ambas funciones. Además, la compatibilidad siempre debe justificarse por razones de interés público.

El desempeño de un puesto en el sector público resulta incompatible, con carácter general, con la percepción simultánea de una pensión pública de jubilación o retiro. En estos casos, la pensión queda suspendida mientras dure el desempeño del puesto, aunque mantiene sus correspondientes actualizaciones. Como excepción, sí puede compatibilizarse una pensión de jubilación parcial con un trabajo a tiempo parcial dentro del ámbito laboral.

Dentro del ámbito educativo y universitario existen determinadas compatibilidades específicas. Puede autorizarse el ejercicio docente como profesor universitario asociado con dedicación parcial, así como la combinación de funciones docentes universitarias con actividades sanitarias o investigadoras en el sector público, siempre que ambas se desarrollen a tiempo parcial y dentro del ámbito de especialización correspondiente. Igualmente, el profesorado universitario puede realizar determinadas actividades de investigación previstas en la normativa universitaria.

Asimismo, se permite, en determinadas condiciones, la compatibilidad del personal docente de enseñanzas artísticas y formación profesional para desempeñar funciones adicionales a tiempo parcial en centros públicos relacionados con su especialidad académica y profesional, siempre que reúnan los requisitos necesarios y se respeten las limitaciones legales aplicables.

Con carácter excepcional, también puede autorizarse al personal público el desarrollo de actividades temporales de investigación o asesoramiento científico y técnico cuando estas no formen parte de las funciones ordinarias de la Administración y requieran conocimientos especializados o hayan sido adjudicadas mediante procedimientos públicos. Del mismo modo, el personal investigador de universidades públicas y organismos de investigación puede prestar servicios en entidades o sociedades vinculadas a dichas instituciones, conforme a la normativa específica.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Por otro lado, se permite compatibilizar el empleo público con determinados cargos electivos, como la pertenencia a asambleas legislativas autonómicas o corporaciones locales, siempre que no exista dedicación exclusiva o incompatibilidad retributiva. En estos supuestos, únicamente puede percibirse el salario correspondiente a una de las actividades, aunque se permiten dietas, indemnizaciones o asistencias derivadas de la otra. En casos de dedicación parcial en corporaciones locales, pueden percibirse ambas retribuciones siempre que la actividad se desarrolle fuera de la jornada ordinaria y se respeten los límites legales establecidos.

Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

- Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
- Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
- Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.

Además, el tiempo trabajado en el segundo puesto no computa para determinados derechos económicos, como antigüedad o pensiones, y algunas prestaciones, como pagas extraordinarias o ayudas familiares, sólo pueden percibirse en uno de los puestos.

La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del sector público corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. El plazo de resolución es de 3 meses a contar desde la solicitud formulada por el interesado.

Cuando una persona accede a un nuevo puesto público incompatible con el que ya desempeñaba, debe optar entre ambos dentro del plazo de toma de posesión. Si no realiza elección expresa, se entiende que opta por el nuevo puesto, pasando a situación de excedencia voluntaria en el anterior. Si ambos puestos son compatibles, deberá solicitar la autorización correspondiente dentro del plazo establecido.

1.9.2. Actividades privadas

En materia de actividades privadas, el personal al servicio de las Administraciones Públicas está sujeto a importantes limitaciones destinadas a garantizar la imparcialidad, la independencia y el correcto cumplimiento de sus funciones. Con carácter general, no se permite el ejercicio de actividades privadas, incluidas las profesionales, ya sea por cuenta propia o ajena, cuando estas mantengan una relación directa con las funciones desarrolladas por el departamento, organismo o entidad pública en la que la persona preste servicios. No obstante, quedan excluidas de esta prohibición aquellas actuaciones particulares realizadas en ejercicio de un derecho legalmente reconocido y que afecten únicamente al propio interesado.

Además, el Gobierno puede establecer, mediante regulación específica, determinados puestos, funciones o colectivos del sector público incompatibles con ciertas profesiones o actividades

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

privadas, cuando estas puedan comprometer la objetividad e independencia del personal, dificultar el cumplimiento de sus obligaciones o perjudicar el interés general.

Existen también prohibiciones expresas respecto a determinadas actividades privadas. El personal público no puede intervenir profesionalmente, ni de forma directa ni indirecta, en asuntos sobre los que esté actuando en su puesto público, haya intervenido en los dos años anteriores o deba intervenir por razón de sus funciones. Esta limitación incluye especialmente la prestación de servicios profesionales a personas a las que se atiende desde el puesto público.

Asimismo, se prohíbe formar parte de consejos de administración u órganos de dirección de empresas o entidades privadas cuya actividad esté directamente relacionada con las competencias gestionadas por el organismo público en el que se trabaja. Tampoco está permitido ocupar cargos, ya sea personalmente o a través de terceros, en empresas contratistas, concesionarias, proveedoras de servicios o entidades vinculadas económicamente al sector público. Del mismo modo, no se puede poseer una participación superior al diez por ciento en este tipo de empresas o sociedades.

Cuando las actividades privadas impliquen una dedicación horaria igual o superior a la mitad de la jornada ordinaria semanal de las Administraciones Públicas, únicamente podrán autorizarse si el puesto público desempeñado se encuentra legalmente configurado como de prestación a tiempo parcial.

Por otra parte, no podrá reconocerse compatibilidad para ejercer actividades privadas a quienes ya tengan autorizada la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad pública cuando la suma de ambas jornadas alcance o supere la jornada máxima establecida en las Administraciones Públicas.

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de 2 meses, corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá utilizar ni invocar su condición de empleado público para obtener ventajas o favorecer el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales fuera del ámbito administrativo.

1.10. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Los funcionarios públicos y el personal laboral están sometidos al régimen disciplinario previsto en el TREBEP, así como a las disposiciones que las leyes de Función Pública lo desarrollen.

Asimismo, aquellos empleados públicos que induzcan a otros a cometer actos o conductas constitutivas de infracción disciplinaria asumirán la misma responsabilidad que quienes ejecuten dichas conductas. Del mismo modo, también serán responsables quienes encubran faltas graves o muy graves ya consumadas cuando dicho encubrimiento provoque un perjuicio importante para la Administración o para la ciudadanía.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En el caso del personal laboral, aquellas cuestiones no reguladas específicamente en este régimen disciplinario se regirán por la normativa laboral aplicable.

Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

- Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
- Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.
- Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.
- Principio de culpabilidad.
- Principio de presunción de inocencia.

Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.10.1. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El TREBEP sólo recoge expresamente las muy graves.

Muy graves	Graves	Leves
• Incumplimiento del respeto a la CE y Estatutos de Autonomía. • Discriminación. • Abandono del servicio. • Adopción de acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave. • Uso o difusión indebida de información o documentación obtenida por el cargo. • Negligencia en la custodia de secretos oficiales. • Incumplimiento grave y notorio de las funciones esenciales del puesto. • Vulneración de la imparcialidad, influyendo en procesos electorales. • Desobediencia abierta a órdenes legítimas de superiores. • Uso de la condición de empleado público para obtener beneficio indebido. • Obstaculización de libertades públicas y derechos sindicales. • Actuaciones contra el derecho de huelga o incumplimiento de servicios esenciales. • Incumplimiento de incompatibilidades. • Incomparecencia injustificada ante Comisiones de Investigación parlamentarias. • Acoso laboral. • Las que se tipifiquen como muy graves por ley o convenio colectivo (personal laboral).	Se determinan por ley o convenio colectivo. Se valoran según: • Grado de vulneración de la legalidad. • Daños causados al interés público, patrimonio o ciudadanos. • Perjuicio a la imagen pública de la Administración.	Se regulan por las leyes de Función Pública. Atienden a los mismos criterios que las faltas graves.

1.10.2. Sanciones

Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

- Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
- Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
- Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.
- Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- Apercibimiento.

Cualquier otra que se establezca por ley.

Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

1.10.3. Procedimiento disciplinario

La imposición de sanciones por faltas graves o muy graves únicamente podrá llevarse a cabo mediante un procedimiento disciplinario previamente establecido, mientras que las faltas leves se tramitarán a través de un procedimiento simplificado, garantizando siempre la audiencia del interesado.



El procedimiento disciplinario debe desarrollarse conforme a los principios de eficacia, rapidez y economía procesal, respetando en todo momento los derechos de defensa de la persona afectada. Asimismo, debe existir una clara separación entre la fase de investigación y la de sanción, correspondiendo cada una a órganos distintos.

Durante la tramitación del expediente podrán adoptarse medidas provisionales cuando resulten necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final. Entre ellas destaca la suspensión provisional del funcionario, que no podrá superar seis meses, salvo que el retraso del procedimiento sea imputable al propio interesado. También podrá acordarse esta suspensión mientras se tramite un procedimiento judicial, manteniéndose durante el tiempo de prisión provisional u otras medidas judiciales que impidan desempeñar el puesto de trabajo. En estos casos, aunque la suspensión supere los seis meses, no implicará la pérdida del puesto.

Mientras dure la suspensión provisional, el funcionario tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares correspondientes. Si finalmente la suspensión se convierte en una sanción definitiva, deberá devolver las cantidades percibidas durante ese periodo. En cambio, si no se confirma la sanción, la Administración deberá abonar la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido de haber permanecido en activo. Además, el tiempo de suspensión provisional computará a efectos de cumplimiento de una eventual sanción firme y, si esta no llega a imponerse, se considerará tiempo de servicio activo, debiendo producirse la reincorporación inmediata al puesto con reconocimiento de todos los derechos económicos y administrativos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Relación con posibles ilícitos penales

Si durante la instrucción del expediente se aprecia que los hechos podrían constituir delito o delito leve, el instructor deberá comunicarlo a la autoridad competente para trasladarlo al Ministerio Fiscal. No obstante, el expediente disciplinario podrá continuar su tramitación hasta su resolución.

Sin embargo, cuando los hechos puedan constituir determinados delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o relacionados con derechos fundamentales, la tramitación del expediente disciplinario deberá suspenderse hasta que exista resolución judicial.

Inicio e instrucción del procedimiento

El procedimiento disciplinario siempre se iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente, ya sea por iniciativa propia, por orden superior, a propuesta razonada de subordinados o a raíz de una denuncia. Si el expediente se abre por denuncia, deberá comunicarse esta decisión a quien la presentó.

Antes de iniciar formalmente el procedimiento, la Administración podrá realizar una investigación preliminar reservada. Una vez incoado el expediente, se designará un instructor (que deberá pertenecer a un cuerpo o escala de igual o superior categoría al del investigado) y, cuando la complejidad del asunto lo requiera, también un secretario. El nombramiento será notificado al funcionario afectado y a las personas designadas.

El funcionario podrá ejercer el derecho de recusación frente al instructor o secretario desde que conozca su identidad. La Administración deberá resolver sobre abstención o recusación en un plazo de tres días.

Investigación de los hechos y pliego de cargos

El instructor practicará todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Como primeras actuaciones, tomará declaración al presunto responsable y analizará la denuncia o comunicación que originó el expediente.

En un plazo máximo de un mes desde la incoación del procedimiento, el instructor deberá formular el pliego de cargos, documento en el que se expondrán de forma clara y detallada los hechos imputados, la posible infracción cometida y las sanciones aplicables. Este plazo podrá ampliarse si existen causas justificadas.

El pliego de cargos será notificado al interesado, quien dispondrá de diez días para presentar alegaciones, aportar documentos y solicitar las pruebas que considere necesarias para su defensa.

Fase de prueba

Una vez contestado el pliego de cargos (o transcurrido el plazo sin respuesta), el instructor decidirá sobre la práctica de las pruebas solicitadas y podrá acordar otras que considere pertinentes. La fase probatoria tendrá una duración máxima de un mes.

El instructor podrá rechazar aquellas pruebas que considere innecesarias, debiendo justificar dicha decisión. Las pruebas podrán realizarse por cualquier medio admitido en derecho y el funcionario será informado del lugar, fecha y hora de su práctica.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Alegaciones finales y propuesta de resolución

Finalizadas las diligencias, el expediente se pondrá inmediatamente a disposición del interesado para que, en un plazo de diez días, formule nuevas alegaciones y aporte la documentación que estime conveniente. Además, podrá solicitar una copia íntegra del expediente.

Tras ello, el instructor contará con diez días para elaborar la propuesta de resolución, en la que concretará los hechos acreditados, valorará jurídicamente la conducta, determinará la posible responsabilidad del funcionario y propondrá la sanción correspondiente. También deberá justificar, en su caso, la negativa a practicar determinadas pruebas.

La propuesta será notificada al interesado, que dispondrá nuevamente de diez días para formular alegaciones finales.

Resolución y finalización del procedimiento

Una vez escuchado el interesado o transcurrido el plazo sin alegaciones, el expediente se remitirá al órgano competente para resolver. Este órgano podrá dictar resolución directamente o solicitar diligencias adicionales si las considera imprescindibles.

La resolución final deberá adoptarse en un plazo de diez días, salvo en los casos de separación del servicio. Dicha resolución debe estar motivada y no podrá basarse en hechos distintos a los incluidos previamente en el pliego de cargos y en la propuesta de resolución, aunque sí podrá realizar una valoración jurídica diferente de los mismos.

Si se solicitan nuevas diligencias, antes de dictar resolución deberá concederse al funcionario un nuevo plazo de diez días para formular alegaciones sobre las actuaciones realizadas.

Serán órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:

- El Ministro, para la separación del servicio.
- El Subsecretario del Departamento para el resto de faltas.

En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinarse con toda precisión la falta que se estime cometida señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.

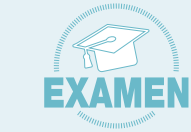
Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma.

El plazo para la resolución y notificación en el procedimiento disciplinario es de doce meses, a contar desde la incoación del expediente.

Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se imponga, y en el plazo máximo de un mes, salvo que, cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto en dicha resolución.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Prescripción de sanciones y faltas



Prescripción de faltas	Prescripción de sanciones
• Muy graves: a los 3 años. • Graves: a los 2 años. • Leves: a los 6 meses	• Por faltas muy graves: a los 3 años. • Por faltas graves: a los 2 años. • Por faltas leves: al año.
Desde el momento en que se cometen o desde que cesa la conducta, si se trata de una falta continuada.	El plazo de prescripción de las sanciones empieza a contar desde que la resolución sancionadora es firme.

1.11. NEGOCIACIÓN COLECTIVA, REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.

1.11.1. Personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación.

Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

1.11.2. Funcionarios públicos

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en el TREBEP.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.

Se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.

Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.

Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.

La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.

quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.

Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas.

La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto.

En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Mesas Generales de Negociación

En el ámbito de las Administraciones Públicas existe una Mesa General de Negociación, en la que participan de forma unitaria las distintas Administraciones. Esta mesa está presidida por la Administración General del Estado e integrada por representantes de las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias, según las materias objeto de negociación.

La representación sindical se distribuye en función de los resultados obtenidos en las elecciones de representantes del personal (delegados, juntas de personal y comités de empresa) en el conjunto de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa sobre libertad sindical.

En esta mesa se negocian aquellas materias relacionadas con las condiciones de trabajo y el empleo público que puedan regularse mediante normas básicas de carácter estatal. No obstante, las comunidades autónomas pueden alcanzar acuerdos dentro de su ámbito competencial en materia de Función Pública. De forma específica, corresponde a esta mesa negociar el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que debe incorporarse cada año al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, en cada Administración Pública se constituyen Mesas Generales de Negociación para tratar las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Estas existen en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y las entidades locales. La representación sindical en estas mesas se determina según los resultados electorales obtenidos en el ámbito correspondiente, incorporándose también aquellas organizaciones sindicales presentes en la mesa general estatal que hayan alcanzado al menos un 10 % de representación en el ámbito respectivo.

De forma resumida, pueden distinguirse tres principales mesas de negociación:

- Mesa General de Negociación del conjunto de las Administraciones Públicas, que engloba al personal funcionario y laboral de todas las Administraciones.
- Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, para el personal funcionario y laboral de este ámbito.
- Mesa General de Negociación del personal funcionario de la Administración General del Estado, centrada exclusivamente en el personal funcionario.

Mesas de negociación en ámbitos específicos

Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario de sus respectivos ámbitos, se constituirán las siguientes Mesas de Negociación:

- Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el artículo 11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa que se denominará «Ámbito de Negociación».

1.11.3. Materias objeto de negociación

Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

- La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
- La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
- Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
- Los planes de Previsión Social Complementaria.
- Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
- Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
- Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
- Los criterios generales de acción social.
- Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.
- Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

- Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
- Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
- La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
- Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
- La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

1.11.4. Pactos y acuerdos

- Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.
- Los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos.

Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

1.11.5. Órganos de representación

Delegados de personal

En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.

Juntas de Personal

Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:

- De 50 a 100 funcionarios: 5.
- De 101 a 250 funcionarios: 9.
- De 251 a 500 funcionarios: 13.
- De 501 a 750 funcionarios: 17.
- De 751 a 1.000 funcionarios: 21.
- De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.

Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.

Funciones

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:

- Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.
- Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
- Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
- Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.
- Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
- Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Garantías de la función representativa

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:

- El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
- La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.
- La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.
- Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
  - Hasta 100 funcionarios: 15.
  - De 101 a 250 funcionarios: 20.
  - De 251 a 500 funcionarios: 30.
  - De 501 a 750 funcionarios: 35.
  - De 751 en adelante: 40.
- No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.

Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

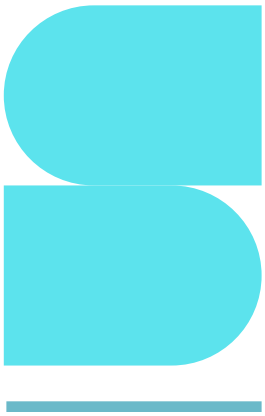
1.11.6. Derecho de reunión

- Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:
- Los Delegados de Personal.
- Las Juntas de Personal.
- Los Comités de Empresa.
- Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.

Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.

La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.